

नेपाल_स्वास्थ्य_सेवा_ऐन_२०५३

English title: Nepal Health Service Act, 1997

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४३ । ११ । १५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५यो ऐन दफा २, ४, ६, ९, १०, १३, १५, १६ र १७ सम्वत् २०५४ साल जेष्ठ १४ गतेदेखि प्रारम्भ भएको र अन्य दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ भएको । २०५५ । १० । २७ । २. स्वास्थ्य सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०५८ २०५८ । ५ । ६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०५८ । ७ । २२ । ३. नेपाल स्वास्थ्य सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५८यो ऐन दफा २ र ३ तुरुन्त र दफा ४ मिति २०५५ साल माघ २७ गतेदेखि प्रारम्भ भएको । २०५८ । ७ । २२ । ४. नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६३ २०६३ । ८ । २२ । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । २०६६ । १० । ७ । ६. नेपाल स्वास्थ्य सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७०नोट: मिति २०६९ । १२ । २९ मा नेपाल स्वास्थ्य सेवा (चौथो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ जारी भई यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडिसम्म यो अध्यादेश कायम रहेको । २०७० । १२ । १२ । ७. नवित्तभरण कोष ऐन, २०७५ २०७५ । १२ । ०४ । ८. प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ २०७६ । ०६ । २४ । २०४३ सालको ऐन नं.३२ । स्वास्थ्य सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: स्वास्थ्य सेवा जनसाधारणको लागि अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०४३" रहेकोछ । (२) यो ऐन श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट लालमोहर सदर बक्स भएको मितिले एकानुबन्धै दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "स्वास्थ्य सेवा" भन्नाले दफा ३ बमोजमि गठन गरिएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा समझनु पर्छ । (ख) "कर्मचारी" भन्नाले स्वास्थ्य सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (ग) "एकीकृत चिकित्सा अधिकृत" भन्नाले मान्यता प्राप्त शक्तिषण संस्थाबाट आयुर्वेद तथा एलोप्याथीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्मा नाम दर्ता भई स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहेको व्यक्तिसमझनु पर्छ र सो शब्दले यो ऐन प्रारम्भ हुँदा आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् गठन नभइसकेको भए गठन भएपछि नाम दर्ता हुने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (घ) "अख्तियारवाला" भन्नाले दफा ११ बमोजमि नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारी समझनु पर्छ । (ङ) "परिवार" भन्नाले कर्मचारीसँग बस्ने तथा नजि आफैले पालन पोषण गर्नु पर्ने पति, पत्नी, छोरा, अवविहता छोरी, धर्मपुत्र, अवविहता धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा समझनु पर्छ र सो शब्दले तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । पुरुष र अवविहता महिला कर्मचारीको पुरुष र अवविहता कर्मचारीको हकमा नजिको बाजे, बज्रै तथा तेस्रो संशोधनद्वारा थप । विवाहति महिला कर्मचारीको हकमा नजिको सासु, ससुरालाई समेत जनाउँछ । (च) "वर्गगीय प्रमुख" भन्नाले तोकिएको अधिकारी समझनु पर्छ ।

(छ) "कार्यालय प्रमुख" भन्नाले तोकिएको कार्यालयको प्रमुख कर्मचारी समझनु पर्छ । (ज) "स्थायी पद" भन्नाले नवित्तभरण पाउने र म्याद नतोकिएको स्वास्थ्य सेवाको पद समझनु पर्छ । (झ) "वर्गगीय पद" भन्नाले वर्गगीय प्रकृतिको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्व भएको र वर्गगीय कसिमिको योग्यता चाहनि पद समझनु पर्छ । (ञ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समझनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ज१) "ट्रेड युनियन" भन्नाले दफा ९२ क. को उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन समझनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ज२) "आधिकारिक ट्रेड युनियन" भन्नाले दफा ९२ क. को उपदफा (३) बमोजमि गठन हुने कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन समझनु पर्छ । (ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । स्वास्थ्य सेवाको गठन । ३. स्वास्थ्य सेवाको गठन : नेपाल स्वास्थ्य सेवा नामको एक सेवा गठन गरिएकोछ । ४. चौथो संशोधनद्वारा थप । सेवामा रहने तह : (१) स्वास्थ्य सेवामा देहाय बमोजमिका तहहरू रहनेछन् :- । अधिकृत तह सहायक तह । बाह्रौं पाँचौं । एघारौं चौथो । दशौं तेस्रो । नवौं । आठौं । सातौं । छैटौं । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तेस्रो तहमा कुनै कर्मचारी नरहेमा सो तह रहने छैन । चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । (३) । चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । (४) । ५. सेवाका पदहरू : (१) स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न तहहरूमा वर्गगीय पद लगायत प्रावधिक पदहरू रहनेछन् । त्यस्ता पदहरूको पद नामहरू तोकिएबमोजमि हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको योग्यता प्राप्त गर्ने तोकिएका सहायक तहका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजमि पदनाम दनि सकिन्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (१ख) उपदफा (१) र (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्वत् २०६९ साल चैत्र २९ पछि तेस्रो तहमा रहेका हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह अन्तर्गतका ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता र क्युनटी नर्सडि समूह अन्तर्गतका मातृशिशु कार्यकर्तालाई चौथो तहमा कायम गरी क्रमशः : अकजुलरी हेल्थ वर्क्स (अ.हे.व) र अकजुलरी नर्स मडिवाइफ (अ.न.मी)

को पदनाम दिइनेछ । (२) चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाको प्रत्येक तहको पदको कार्य विवरण बनाउनेछ र त्यस्तो कार्य विवरणमा सम्बन्धित पदको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्व तथा अधिकार समेत उल्लेख गरिनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता र मातृशिशु कार्यकर्ताले हाल गरी आएको कार्य क्रमशः अकुजुली हेल्थ वर्क (अ.हे.व) र अकुजुली नर्स मडिवाइफ (अ.न.मी.) ले गर्ने गरी मन्त्रालयले नजिह्रूको कार्य विवरण तयार गरी लागू गर्नेछ । ६. स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत रहने चिकित्सा प्रणालीहरू : (१) स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत देहायका चिकित्सा प्रणालीहरू रहनेछन् :- । (क) एलोप्याथी चिकित्सा प्रणाली, । (ख) आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली, ।

(ग) होमियोप्याथी चिकित्सा प्रणाली । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका चिकित्सा प्रणाली बाहेक नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अन्य चिकित्सा प्रणाली तोक्न सक्नेछ । ७. समूह तथा उपसमूहहरू : (१) स्वास्थ्य सेवामा तोकिएबमोजिमका विभिन्न समूह तथा उपसमूहहरू रहनेछन् । (२) स्वास्थ्य सेवाका समूह तथा उपसमूहहरूमा रहने विभिन्न तहका पदहरूको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता तोकिएबमोजिम हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । ७क. दरबन्दी सृजना : (१) स्वास्थ्य सेवामा रहने पदहरू तोकिए बमोजिम सृजना गरिने छन् । (२) कुनै नयाँ सरकारी कार्यालयको स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना तयार गर्दा, नयाँ दरबन्दी सृजना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन वा हेरफेर गर्दा मन्त्रालयको कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्य प्रकृति र दरबन्दी थप गर्नु पर्ने कारण तथा सोको औचित्य र उपलब्ध मानव श्रोत समेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी मन्त्रालयले अर्थात् मन्त्रालयको सहमत लिई सामान्य मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । तर, नयाँ दरबन्दी सृजना नगरी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर भएको अवस्थामा त्यस्तो हेरफेर भएको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको मात्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी प्रतविदन पेश गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त सहमतिको आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो को मूल्याङ्कन गरी तीस दिनभित्र स्वीकृतको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद् समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (४) यस दफा विपरीत हुने गरी दरबन्दी सृजना गरी पूर्तगिरिएको पद स्वतः खारेज हुनेछ । परिच्छेद-३ । स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । ८. स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति : (१) स्वास्थ्य सेवाको देहायका तहका तोकिएका पदहरू देहाय बमोजिम पूर्तगिरिनेछ :- । तह खुला प्रतियोगिताद्वारा बढुवाद्वारा । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्य सम्पादन अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा । (क) चौथो १००% - - - । (ख) पाँचौ ६५% - २०% १५% । (ग) सातौ ६५% - २०% १५% । (घ) आठौ (चिकित्सक) १००% - - - । (ङ) नवौ (चिकित्सक) २०% ४०% ४०% - । (च) नवौ (नर्सडि) २०% ४०% ४०% - । (छ) नवौ (चिकित्सक र नर्सडि बाहेक) २०% ५०% ३०% - । (ज) एघारौ १०% ५०% ४०% - । (झ) बाह्रौ - १००% - - । (२) खुला प्रतियोगिताको लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्त हुने कुनै तहको पदमा समान तहको वा समान तहमा स्तरवृद्धि भई पदनाम प्राप्त गरेको तर यो ऐन बमोजिम समायोजन भई पदस्थापना भई नसकेको कुनै कर्मचारीले त्यस्तो परीक्षाको लागि निर्धारित योग्यता पूरा गरेको भएमा नजि समेत सो परीक्षामा सामेल हुन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पदपूर्ति गर्नु पर्ने पद भन्दा तल्लो तहमा कर्मचारी नै नभएको अवस्थामा त्यस्तो पद खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्तगिरिनेछ ।

(५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्य सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्त हुने पैतालीस प्रतशित पद छुट्याई सो प्रतशितलाई शत प्रतशित मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवारहरू बीचमा मात्र प्रतस्पर्धा गराई पदपूर्तगिरिनेछ:- । (क) महिला — तेत्तीस प्रतशित । (ख) आदवासी/जनजाति — सत्ताइस प्रतशित । (ग) मधेसी — बाइस प्रतशित । (घ) दलित — नौ प्रतशित । (ङ) अपाङ्ग — पाँच प्रतशित । (च) पछिडिएको क्षेत्र — चार प्रतशित । स्पष्टीकरण : । (१) यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "पछिडिएको क्षेत्र" भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ्ग, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला समझनु पर्छ । (२) यस उपदफाको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को प्रयोजनको लागि "महिला, आदवासी/जनजाति, मधेसी र दलित" भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदवासी/जनजाति, मधेसी र दलित समझनु पर्छ । (६) उपदफा (५) बमोजिम प्रतशित निर्धारण गर्दा एक प्रतशित भन्दा कम घटाइक (फ्याक्सन) जुन समूहको घटाइक आएको हो सो भन्दा लगत्तै पछिको समूहमा सरदै जानेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम छुट्याइएको पदमा जुन वर्षको लागि विज्ञापन भएको हो सो वर्ष हुने विज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्को वर्ष हुने विज्ञापनमा समावेश गर्नुपर्नेछ र त्यसरी विज्ञापन गर्दा पनि उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्को वर्ष खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्त हुने पदमा समावेश गर्नुपर्नेछ । (८) उपदफा (५) बमोजिम निर्धारण गरिएको प्रतशितद्वारा पदपूर्त गर्ने व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । (९) उपदफा (५) बमोजिमको प्रतशित अनुसार पद संख्या निर्धारण गर्दा कुनै विवाद आएमा लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णय अन्तमि हुनेछ । (१०) उपदफा (१) बमोजिम पूर्त हुने पद बाहेक अन्य पद वा तहमा दफा ९ बमोजिम स्तरवृद्धि गरिनेछ । (११) पदपूर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ८क. पदपूर्तमा बन्देज : (१) स्वास्थ्य सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्त गरिने छैन । (२) स्वास्थ्य सेवाको कुनै पद कुनै तरिकाबाट रकित भएमा सोको जानकारी पद रकित भएको एक

महनिभतिर सम्बन्धति नकियाले लोकसेवा आयोगलाई दनिपर्नेछ । सो अवधभित्ति सूचना नदनि पदाधिकारीलाई वभिगीय कारबाही हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि लेखी आएमा सो अवधसिम रक्ति हुन आएको पद र चालू आर्थिक वर्षभित्ति अवकाश तथा बढुवाबाट रक्ति हुने पद समेत यकनि गरी माग गर्न सकनिछ । (४) पदपूर्तको माग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएिबमोजमि हुनेछ । (५) मन्त्रालय, वभिग, केन्द्र तथा उपत्यकाभित्ति रहेका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा नजिमती कतिबाखाना र जलिलास्थति कार्यालयका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धति कोष तथा लेखा नयिन्त्रक कार्यालयबाट तलबी प्रतविदन पास नगराई तलब खुवाउन हुँदैन ।

(६) उपदफा (१) वपिरीत कसैले कर्मचारी नयिक्तगिरेमा वा उपदफा (५) बमोजमि तलबी प्रतविदन पास नगरी तलब खुवाएको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुवधि बापतको रकम नयिक्तगिर्ने र तलब खुवाउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरनिछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८ख. ज्यालादारी वा करारमा नयिक्तगिर्न, गराउन नपाइने : (१) कसैले पनकिर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनवि्यक्तलाई ज्यालादारी वा करारमा नयिक्तगिर्न, गराउन पाउने छैन । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । तर, स्वास्थ्य सेवाको कुनै पदमा योग्यता प्राप्त चकितिसक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई देहायको अवस्थामा करार सेवामा काममा लगाउन सकनिछ :- । (क) कुनै चकितिसक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण बदिमा रहेको अवस्थामा अध्ययन वा असाधारण बदिमा बसेको अवधभिर, । (ख) सेवाको कुनै पद कुनै कारणवस रक्ति हुन गई सो को माग आकृतिफाराम भरी लोक सेवा आयोगमा पठाई सकेको तर पदपूर्तभइनसकेको अवधभिर । (२) उपदफा (१) वपिरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नयिक्तगिरे, गराएमा त्यसरी नयिक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुवधि बापतको रकम नयिक्तगिर्ने, गराउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरनिछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । ९. स्तरवृद्धि : (१) स्वास्थ्य सेवाका देहायका तहमा देहाय बमोजमि स्तरवृद्धि गरनिछ :- । क्र.सं. हालको तह स्तरवृद्धि हुने तह सम्बन्धति तहमा सेवा गर्नुपर्ने अवधपछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्राप्त गर्नुपर्ने अङ्क दुर्गम क्षेत्त्रमा सेवा गर्नुपर्ने अवध । १ चौथो पाँचौ पाँच वर्ष कम्तीमा उत्तम कम्तीमा एक वर्ष अतदुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्त्रमा । २ पाँचौ (क) शुुरु नयिक्तिभएका वा पाँचौ तहमा स्तरवृद्धिभई सो तहको लागिन्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा भएका (ख) पाँचौ तहमा आन्तरिक प्रतयोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा भएका वा स्तरवृद्धि भएका मध्ये सो तहको लागिन्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका छैटौ छैटौ पाँच वर्ष आठ वर्ष कम्तीमा उत्तम कम्तीमा एक वर्ष अतदुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्त्रमा कम्तीमा उत्तम कम्तीमा एक वर्ष अतदुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्त्रमा । ३ छैटौ (क) छैटौ तहमा लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी नयिक्ति भएका (ख) छैटौ तहमा स्तरवृद्धिभएका मध्ये वरिष्ठ पाँचौ तहमा तह मलिन भएका (ग) छैटौ तहमा स्तरवृद्धिभएका मध्ये पाँचौ तहमा शुुरु नयिक्ति भएका सातौ स्वतः : सातौ सातौ पाँच वर्ष पाँच वर्ष कम्तीमा उत्तम कम्तीमा उत्तम कम्तीमा एक वर्ष अतदुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्त्रमा कम्तीमा एक वर्ष अतदुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्त्रमा ।

४. सातौ(क) मेडिकल अधिकृत, डेन्टल अधिकृत, आयुर्वेद चकितिसक, एकीकृत चकितिसा अधिकृत वा सो सरहका अन्य चकितिसा अधिकृत(ख) खण्ड (क) बाहेकका छैटौ तहमा शुुरु नयिक्तिभई सातौ तहको पदमा स्तरवृद्धिभएका र सातौ तहमा शुुरु नयिक्तिभएका अन्य अधिकृत कर्मचारीहरु आठौ स्वतः - दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्त्रमाकम्तीमा एक वर्ष अतदुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्त्रमा । ५. नवौ दशौ दुई वर्ष कम्तीमा उत्तम - । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखति कर्मचारीले सो उपदफामा उल्लिखति अवधसिम सोही उपदफामा उल्लेख भएको क्षेत्त्रमा काम नगरेको भए त्यस्तो नपुग अवधसिम त्यस्तो क्षेत्त्रमा गई रुजु हाजरि भई काम गरसिकेपछि मात्र त्यस्तो कर्मचारीलाई स्तरवृद्धि गरनिछ । तर, पद वा दरबन्दी नभएका कारण कुनै कर्मचारीलाई त्यस्तो क्षेत्त्रमा खटाउन नसकनि भएमा यस दफाको अन्य उपदफाको अधीनमा रही त्यस्ता कर्मचारीलाई पनमाथिल्लो तहमा स्तरवृद्धिगिर्न बाधा पर्ने छैन । (३) स्तरवृद्धिभएको कर्मचारीलाई योग्यताको आधारमा सम्बन्धति समूहमा समूहीकृत गरनिछ । त्यसरी समूहीकृत गरएका कर्मचारी कुनै कारणबाट स्वास्थ्य सेवामा नरहेमा नजि बहाल रहेको दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेछ । (४) माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धिभएको कर्मचारीले ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) वा दफा १ख. बमोजमि पदस्थापना नभएसम्म नजि जुन तहबाट स्तरवृद्धिभएको हो सोही तहको काम गर्नु पर्नेछ । (५) स्तरवृद्धिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ९क. स्तरवृद्धि नगरनि : दफा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदेहायको अवस्थामा देहायको अवधभिर कर्मचारीलाई स्तरवृद्धि गरनि छैन :- । (क) नलिम्बन भएकोमा नलिम्बन भएको अवधभिर, । (ख) तलबवृद्धि वा बढुवा रोकका भएकोमा तलबवृद्धि वा बढुवा रोकका भएको अवधभिर, । (ग) असाधारण बदिमा बसेकोमा सो बदिाको अवधभिर, । (घ) प्रचलति कानुन बमोजमि स्थापना भएको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धति परिषद्बाट नाम दर्ता नलिम्बन भएकोमा त्यस्तो नलिम्बनको अवधभिर । चौथो संशोधनद्वारा थप । १ख. पदस्थापना सम्बन्धी वशिष व्यवस्था : (१) यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि स्तरवृद्धि वा तह मलिन भएका तर स्तरवृद्धि वा तह मलिन भएको पदमा ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) बमोजमि पदस्थापना भई नसकेका कर्मचारीको लागिमन्त्रालयले पूल दरबन्दी सृजना गरी सो पूल दरबन्दीमा त्यस्ता कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पूल दरबन्दीमा पदस्थापना भएका कर्मचारी माथिल्लो तह वा पदमा बढुवा वा स्तरवृद्धिभएमा वा जुनसुकै तरकिाबाट सेवामा नरहेमा त्यस्तो पद स्वतः खारेज

हुनेछ । (३) यो दफा बमोजमि पदस्थापना भएको कुनै कर्मचारीले सो पदको लागि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजमिको तालमि प्राप्त नगरेको भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजमिको तालमि उपलब्ध गराइनेछ । (४) यस दफा बमोजमि पदस्थापना भएका कर्मचारीको सुरुवा यसतै प्रकृतिको पूल दरबन्दीमा मात्र गरिनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप ।

९१. विशेष स्वेच्छा अवकाश योजना ल्याउन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले यो ऐन लागू भएपछि यस ऐन बमोजमि स्तरवृद्धि भएका तर स्तरवृद्धि भएको पदमा पदस्थापना भई नसकेका र ऐनको दफा ९४. बमोजमि पदस्थापना भएका कर्मचारीमध्ये नवित्तभरण पाउने अवस्थाका कर्मचारीलाई लक्षित गरी एक पटकको नमित्तित्त विशेष स्वेच्छा अवकाश योजना कार्यक्रम ल्याउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि ल्याइएको स्वेच्छा अवकाश योजना अनुसार अवकाश लानि चाहने कर्मचारीले सो कार्यक्रम लागू भएको छ महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष नविदन दनि पर्नेछ र त्यसरी नविदन दनि कर्मचारीलाई नेपाल सरकार स्वेच्छा अवकाश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि स्वेच्छा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गरी नवित्तभरणको लागि जम्मा सेवा अवधिकायम गरिनेछ । (४) यस दफा बमोजमि स्वेच्छा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई सात वर्ष सम्मको नवित्तभरण बराबरको रकम एकमुष्ट रुपमा भुक्तानी दनि सकिनेछ । (५) विशेष स्वेच्छा अवकाश योजना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९०. लोक सेवा आयोगको सफारसिमा नयुक्त हुने: खुल्ला प्रतियोगिता वा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्त हुने पदमा लोक सेवा आयोगको सफारसिको आधारमा नयुक्त गरिनेछ । ९१. स्वास्थ्य सेवाको पदमा नयुक्ति: (१) स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत तहको पदमा नेपाल सरकारले नयुक्ति गर्नेछ र त्यस्तो नयुक्तिको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । (२) स्वास्थ्य सेवाको सहायक तहको पदमा विभागीय प्रमुख नयुक्ति गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालय प्रमुखले आफ्नो र आफ्नो मातहतका कार्यालयका सहायक पहिलो तहदेखि पाँचौ तहसम्मको पदमा नयुक्ति गर्न सक्नेछ । ९२. नयुक्तिका लागि योग्यता : देहायका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य सेवाको पदमा नयुक्ति हुन सक्ने छैनन् :- । (क) सहायक तहको पदमा अठार वर्ष उमेर पूरा नभएका, । (ख) अधिकृत तहको पदमा एक्काइस वर्ष उमेर पूरा नभएका, । (ग) पैतालीस वर्ष उमेर पूरा भैसकेका, । तर स्वास्थ्य सेवाका बहालवाला स्थायी कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाको पदमा नियमानुसार नयुक्ति भई अवच्छिन्ति रूपमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका बहालवाला अस्थायी कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्नेछैन । (घ) प्रचलित कानुन बमोजमि स्थापना भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक परिषद्मा नाम दर्ता नभएका र नाम दर्ता नवीकरणीय नभएका, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर प्रचलित कानुन बमोजमि स्थापना भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै व्यावसायिक परिषद्मा नाम दर्ता हुने व्यवस्था नै नभएको तहको पदमा नयुक्ति हुनको लागि यस खण्डले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (ङ) भविष्यमा सरकारी सेवाको नमित्तित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका, । (च) गैर नेपाली नागरिक, । (छ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

९३. अस्थायी नयुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था : (१) लोक सेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नयुक्तिको लागि सफारसि नभएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट अस्थायी नयुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्नेछ । (२) सेवाको कुनै रक्ति पदमा अस्थायी नयुक्ति गर्नु पर्ने भएमा अख्तियारवालाले लोक सेवा आयोगमा लेखि पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि लेखि आएमा लोक सेवा आयोगले योग्यता क्रमको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई मागको आधारमा बढीमा ६ महिनाको लागि अस्थायी नयुक्ति गर्न नाम सफारसि गरी पठाउनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको सूची प्रकाशन नभएको अवस्थामा वा उपदफा (३) बमोजमि सफारसि भएका व्यक्तिको संख्या रक्ति पद संख्या भन्दा कम भएमा लोक सेवा आयोगको सहमतिले ६ महिना सम्मको लागि अस्थायी नयुक्ति गर्न सकिनेछ । (५) लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्तको लागि सफारसि भई नआएसम्म लोक सेवा आयोगको सहमतिले यस दफा बमोजमि नयुक्ति गरिएका कर्मचारीको म्याद थप गर्न सकिनेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमि अस्थायी नयुक्ति गरेको जानकारी सात दिन भित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दनि पर्नेछ । (७) माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवाको कुनै पदमा स्थायी पदपूर्तका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगरी त्यस्तो पदमा अस्थायी नयुक्ति गर्न पाइने छैन । (८) यस दफा विपरीत कसैले अस्थायी नयुक्ति गरे गराएमा त्यस्तो नयुक्ति भएको कर्मचारीले खाई पाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम नयुक्ति गर्ने गराउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । ९४. पदाधिकारी कायम रहने : देहायको अवस्थामा कर्मचारीको आफ्नो पद माथिको पदाधिकारी कायम रहनेछ :- । (क) त्यस पदमा कामकाज गरिरहेका सम्म । (ख) अर्को पदमा सुरुवा भई कार्यभार सम्हाल्न पाइने म्याद सम्म । (ग) बढी स्वीकृत गराई बसेको बखत । (घ) नलिम्बन रहेको बखत । (ङ) नेपाल सरकारद्वारा सरकारी वा गैर सरकारी काममा खटाइएको बखत वा कुनै अन्य पदमा कायम मुकायम भई काम गरेको बखत । ९५. कायम मुकायम : (१) स्वास्थ्य सेवाको रक्ति वा पदाधिकारी रहेको कुनै विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पदमा मात्र बढीमा एक वर्ष सम्मको लागि त्यस्तो रक्ति वा पदाधिकारी रहेको पदभन्दा एक तह मुनिको सम्बन्धित समूह, उपसमूहका कर्मचारीलाई तोकिएको आधारमा कायम मुकायम मुकरर गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पूर्तका नमित्तित्त सफारसि भई

नआएसम्मको लागिलोक सेवा आयोगको परामर्शमा सो पदमा कायम मुकायमको अवधिबढीमा एक वर्षको लाग्थिप गर्न सकनिछ । १६. शपथ ग्रहण गर्ने : पहिलो पटक नयुक्तभै आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघिप्रत्येक कर्मचारीले तोकिएबमोजिमको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १७. पदस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा नजिको शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको आधारमा गरिन्छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि छैटौँ तहबाट सातौँ तहमा पदस्थापन गर्दा सो तहमा तह र पद मलिन भएका कर्मचारीमध्ये सातौँ तहको लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको र जेष्ठता र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिई पदस्थापन गरिन्छ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । (३) दफा ५ को उपदफा (१क) बमोजिम पदनाम पाएको र यस ऐन बमोजिम स्तरवृद्धिवा तह मलिन भएको आधारमा पदनाम प्राप्त गरेको कर्मचारीलाई दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम समायोजन गरी पदस्थापन गरिन्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चौथो तहको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वा तालिम प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई मात्र सो तहमा पदस्थापन गरिन्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (५) ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट कर्मचारीको समायोजन गर्दा देहायको योग्यताक्रमको आधारमा गरिन्छ :- । (क) सम्बन्धित तहमा स्तरवृद्धिवा तह मलिन भएका र निर्धारित शैक्षिक योग्यता हासलि गरेका कर्मचारीमध्येबाट जेष्ठताको आधारमा, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता नभएमा हाल स्तरवृद्धिभएको वा तह मलिन भएको तह भन्दा एक तह मुनिको पद वा तहको लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका कर्मचारीहरुमध्ये जेष्ठताको आधारमा, । (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेख भए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता नभएमा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिमको तालिम प्राप्त गरेका कर्मचारीहरुमध्ये जेष्ठताको आधारमा, । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम शैक्षिक योग्यता वा तालिम नभएमा हाल कार्यरत रहेको तहको जेष्ठताको आधारमा, । चौथो संशोधनद्वारा थप । (६) पदस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १८. परीक्षण काल : स्वास्थ्य सेवाको स्थायी पदमा नयाँ नयुक्तभर्दा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । महिला कर्मचारीको हकमा छ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्षको परीक्षण कालमा रहने गरी गरिन्छ । परीक्षण कालमा नजिको काम सन्तोषजनक नभएमा नजिको नयुक्तबिदर गर्न सकनिछ । यसरी नयुक्तबिदर नगरएका कर्मचारीको नयुक्तपरीक्षण काल समाप्त भएपछि स्वतः सदर भएको मानिन्छ । तर एक पटक स्वास्थ्य सेवाको स्थायी पदमा परीक्षण काल भुक्तान गरसिकेको कर्मचारीलाई पुनः परीक्षण कालमा राखिनेछैन । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १९. सचविको नयुक्ति : (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्य सेवाको चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । बाह्रौँ तहमा कार्यरत र एघारौँ तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको कर्मचारी जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा नयुक्त हुन सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजिम सचिव पदमा नयुक्त हुनको लागि नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिम उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप ।

(१ख) सचविको नयुक्ति देहाय बमोजिमको बढुवा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ :- । (क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा नजिले तोकेको सो आयोगको सदस्य — अध्यक्ष । (ख) लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको सो आयोगको सदस्य — सदस्य । (ग) मुख्य सचिव — सदस्य । (घ) लोक सेवा आयोगद्वारा मनोनित सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ — सदस्य । (ङ) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव — सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिम नयुक्त सचविको पदावधि दफा ४५ को अधिनमा रही पाँच वर्ष हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सचविको पदावधिको गणना गर्दा नजिले बाह्रौँ तहमा गरेको सेवा अवधिलाई समेत गणना गरिन्छ । परिच्छेद-४ । सुरुवा, काज र बढुवा । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । २०. सुरुवा गर्ने र काजमा खटाउने अधिकार : (१) सहायक तहको कर्मचारीको सुरुवा गर्ने र काज खटाउने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ । (२) अधिकृत तहको कर्मचारीको सुरुवा गर्ने र काज खटाउने अधिकार देहाय अधिकारीलाई हुनेछ :- । (क) छैटौँ र सातौँ तहका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विभागीय महानिदेशक वा महानिदेशक पद नभएको विभागमा निदेशक, । (ख) आठौँ, नवौँ र दशौँ तहका कर्मचारी हकमा मन्त्रालयको सचिव । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । २१. सुरुवा गर्दा वा काजमा खटाउँदा लडिने आधार : चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरी अतिदुरगम, दुरगम र सुगम क्षेत्रमा सुरुवा गरिन्छ । (२) भौगोलिक दृष्टिले अतिदुरगम, दुरगम र सुगम क्षेत्रको विभाजन तथा उपविभाजन तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) कर्मचारीलाई अतिदुरगम क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्ष वा दुरगम क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्ष पूरा नभई सामान्यतया सुरुवा गरिने छैन । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "एक वर्ष" भन्नाले कम्तीमा २३३ दिन रुजु हाजरि भएको अवधिलाई मानिन्छ । (४) कुनै पनि कर्मचारीलाई एक वर्षमा तीस दिन भन्दा बढी समयको लागि कुनै कार्यालयमा काजमा खटाउन पाइने छैन । सो अवधिभन्दा बढी अवधिको लागि कुनै कर्मचारीलाई काजमा खटाएकोमा त्यसरी काज खटाइएको अवधिमा त्यस्तो कर्मचारीले पाएको तलब भत्ताको रकम त्यसरी काज खटाउने पदाधिकारीको तलब भत्ताबाट कट्टा गरी असुल उपर गरिन्छ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा तीस दिनभन्दा बढी अवधिको लागि कुनै कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकनिछ :- । (क) प्राकृतिक प्रकोप वा संक्रामक रोगको उपचारको लागि वा नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई कुनै तालिम, सेमिनार, गोष्ठी वा राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लनि, । (ख) कुनै पदमा कायम

मुकायम मुकरर गर्न, । (ग) कार्यालय प्रमुख वा एकाइ कार्यालय प्रमुखको रक्ति पद तत्काल पूर्तगिर्न नसकनि अवस्थामा सो काम गर्न । (६) उपदफा (३) बमोजमि अतदुर्गम वा दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भएको कर्मचारी उपदफा (५) बमोजमि तालमि, सेमिनार, गोष्ठी वा राष्ट्रिय कार्यक्रममा काज खटाएमा त्यसरी काज खटाएको अवधभिर त्यस्तो कर्मचारीले अतदुर्गम वा दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको माननि छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

२१क. पद वा दरबन्दी सम्बन्धी वशिष व्यवस्था : (१) दफा २१ बमोजमि कर्मचारीको सरुवा गर्दा पद वा दरबन्दी नपुग हुन गएमा कुल दरबन्दीमा नबढ्ने गरी नपुग भए जतपिद वा दरबन्दी स्वतः सृजना हुनेछ र त्यस्तो कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा भएपछि सो पद वा दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेछ । (२) यस ऐन बमोजमि माथिल्लो तहमा तह मलान वा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीहरू सो तहमा बहाल रहेसम्म त्यस्तो पद स्वतः सृजना हुनेछ र त्यस्तो तहको पद कुनै तरकाले रक्ति हुन आएमा शुरुको तहको पद रक्ति भएको माननिछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३) स्वास्थ्य सेवामा तत्काल कायम रहेको तेस्रो तहबाट चौथो तहमा जता संख्याका कर्मचारीहरू स्तरवृद्धि भएका छन् त्यत्ति नै संख्यामा चौथो तहमा स्वतः दरबन्दी सृजना हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (४) उपदफा (३) बमोजमि सृजना भएको दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीको पदनाम तोकिए बमोजमि हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । २१ख. वशिष कार्य गर्न कर्मचारी खटाउन सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयले सूचना जारी गरी महामारी तथा संक्रामक रोग नियन्त्रण वा स्वास्थ्य सम्बन्धी वशिष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएमा सो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि वशिषज्ञ चकित्सक लगायत स्वास्थ्य सेवाका कुनै कर्मचारीलाई एक वर्षसम्मको लागि सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रमा काजमा खटाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तीन महिनाभन्दा बढी अवधि काजमा खटनि कर्मचारीले काज खटाएको कार्यालयमा रुजु हाजरि भएमा बढुवा प्रयोजनको लागि सोहि भौगोलिक क्षेत्रको तोकिएको अड्क पाउनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । २२. अवधि पूरा नहुँदै सरुवा गर्न सक्नि : दफा २१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै कर्मचारीलाई अवधि पूरा नहुँदै सरुवा गर्न सक्निछ :- । (क) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण कुनै कर्मचारी कुनै स्थानमा रही काम गर्न नसक्ने कुरा नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डले सफारिस गरेमा, । (ख) कुनै कर्मचारीलाई वभिगीय कारबाही गर्नु परेमा, । (ग) दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी फाजलिमा परेमा, । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ग१) कुनै कर्मचारीलाई वशिष जमिमेवारी दनि परेमा, । (घ) ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता र मातृशिशु कार्यकर्ताको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई पारस्परिक सहमतिको आधारमा वा त्यस्तो पद कुनै कार्यालयमा रक्ति भएमा कर्मचारीको मागको आधारमा । २३. सरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : सरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २४. बढुवा : स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत तहको पदमा बढुवा गर्दा दफा २५ बमोजमि गठित बढुवा समितिको सफारिसमा गरनिछ । २५. बढुवा समिति : (१) स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत तहको पदमा बढुवाको लागि सफारिस गर्न देहाय बमोजमिको बढुवा समिति रहनेछ :- । (क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा नजिले तोकैको लोक सेवा आयोगको सदस्य — अध्यक्ष ।

(ख) लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले तोकैको लोक सेवा आयोगको सदस्य — सदस्य । (ग) मुख्य सचिव — सदस्य । (घ) लोक सेवा आयोगद्वारा मनोनित सम्बन्धित वषियको वशिषज्ञ — सदस्य । (ङ) स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव — सदस्य-सचिव । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाह्रौ तहको पदमा बढुवा गर्न बढुवा समितिले उपलब्ध भएसम्म रक्ति पदको कम्तीमा पचास प्रतशित थप उम्मेदवारलाई कार्य सम्पादन क्षमताको आधारमा सफारिस गर्नेछ र त्यसरी सफारिस गरिएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्य कुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहर्याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नेछ । (३) स्वास्थ्य सेवाको सहायक तहको पदमा बढुवाको लागि सफारिस गर्न तोकिएको बढुवा समिति रहनेछ । (४) बढुवा समितिले कर्मचारीहरूको बढुवाको सफारिस गर्न अपनाउनु पर्ने कार्यवधितोकिएबमोजमि हुनेछ । (५) बढुवा समितिको बैठक प्रत्येक ६ महिनामा बस्नेछ र बढुवा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । दरखास्त फाराम प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवाको सफारिस गरी सक्नु पर्नेछ । २५क. स्तरवृद्धि तथा बढुवा सम्बन्धी वशिष व्यवस्था : तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै तहमा पन्ध्र वर्षसम्म बहाल रहिरहेको दशौ तहसम्मको स्वास्थ्य सेवाको कुनै कर्मचारीको दफा ४५ बमोजमि अवकाश हुन एक महिना बाँकी भएमा नजिलाई एक तह माथिको पदमा स्तरवृद्धि वा बढुवा गरनिछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै तहमा पन्ध्र वर्षसम्म बहाल रहिरहेको दशौ तहसम्मको स्वास्थ्य सेवाका कुनै कर्मचारीले दफा ४६ बमोजमि स्वेच्छिक अवकाश लनि चाही नविदन दिएमा नजिलाई एक तह माथिको तहमा स्तरवृद्धि वा बढुवा गरी अवकाश दिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि स्तरवृद्धि वा बढुवा गर्नको लागि स्वतः वशिष पद सृजना हुने छ र त्यस्तो कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश भएपछि सो पद स्वतः खारेज हुनेछ । (४) यस दफा बमोजमि स्तरवृद्धि वा बढुवा पाउने कर्मचारीलाई नजिले तल्लो तहबाट अवकाश लाँदा पाउने सुविधाभन्दा कम सुविधा नहुने गरी सुविधा प्रदान गरनिछ । २५ख. जमिमेवारी नदार्ने राख्न नहुने : चौथो संशोधनद्वारा थप । (१) देहायका अवस्थामा बाहेक कुनै पनि कर्मचारीलाई पदीय जमिमेवारी नदार्ने एक महिना भन्दा बढी अवधिसम्म राख्न सक्नि छैन :- । (क) लामो बढि रहेकोमा, । (ख) नलिम्बन भएकोमा, वा । (ग) अन्यत्र काज खटाएको कारण पदाधिकारी रहेको पदमा कायम राख्न पर्ने नभएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै कर्मचारीलाई पदीय जमिमेवारी नदार्ने राखेमा जमिमेवारी

दर्ई काममा लगाउनु पर्ने दायित्व भएको पदाधिकारीलाई वभागीय कारबाही हुनेछ । २६. बढुवाको लागि न्यूनतम योग्यता र सेवा अवधि: चौथो संशोधनद्वारा संशोधति ।

कर्मचारीले बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन तोकिए बमोजमिको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको र बढुवा हुने तहभन्दा एक तह मुनिको पदमा रही कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । तर, । (१) सम्वत् २०५४ साल जेठ १४ गतेपछि तह मलिन हुँदा वरिष्ठ पाँचौ तह कायम गरिएको वा पाँचौ तहमा दश वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीको पाँचौ तहको लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता नभए पनि बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछ । (२) सम्वत् २०६९ साल चैत्र २९ पछि बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन कम्तीमा एक वर्ष अतिदुर्गम वा कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको हुनु पर्नेछ । (३) लोक सेवा आयोगद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी सातौ तहमा नयुक्त भई सम्वत् २०६९ साल चैत्र २९ अघि आठौ तहमा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले सो तहभन्दा कम्तीमा एक तह मुनिको तहमा कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको भए नजिले दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको मानी नवौ तहको बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीहरू बढुवाको लागि सिम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने छैनन् :- । (क) पद वा दरबन्दी नभएको कारण अतिदुर्गम वा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न नपाएकोमा, । (ख) बढुवा हुने पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा आठ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको भएमा, । (ग) सेवाका कुनै तहको पदमा कम्तीमा दुई वर्ष काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जिल्लामा सेवा गरेको र बढुवा हुने पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा पाँच वर्ष सेवा गरेका भएमा । २६क. सेवा अवधिको गणना : तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) सम्वत् २०५४ साल जेठ १४ गतेभन्दा अघि नजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजमि नेपाल स्वास्थ्य सेवाको समान स्तरको पदमा रही गरेको सेवा अवधिस ऐन बमोजमि बढुवा प्रयोजनको लागि गणना गरिनेछ । (२) यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैटौ र सातौ तहमा नयुक्त भएका कर्मचारीको सो तहमा गरेको सेवा अवधि माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि वा बढुवा प्रयोजनको लागि गणना गरिनेछ । २७. बढुवाको लागि सिम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) दफा २६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहायको अवधिभर कर्मचारी बढुवाको लागि सिम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने छैन :- । (क) नलिम्बन भएकोमा नलिम्बन भएको अवधिभर, । (ख) बढुवा रोका भएकोमा रोका भएको अवधिभर, । (ग) तलब वृद्धि रोका भएकोमा रोका भएको अवधिभर, । (घ) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (ङ) प्रचलित कानुन बमोजमि गठन भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक परिषदबाट नाम दर्ता नलिम्बन भएको कर्मचारी त्यस्तो नलिम्बनको अवधिभर, । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ड१) असाधारण बढिमा बसेका अवधिभर, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (च) दफा ४५ को उपदफा (२) बमोजमि थप भएको सेवा अवधिभर ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कर्मचारी बढुवाको सूचना प्रकाशन भइसकेपछि सोही उपदफाको खण्ड (क) र (ङ) बमोजमि नलिम्बन भएमा वा खण्ड (ख) वा (ग) बमोजमि बढुवा रोका वा तलब वृद्धि रोका भएमा त्यस्तो अवधिभर नजिको बढुवा नयुक्त रोका गरिनेछ र सो अवधि समाप्त भएपछि निजि नलिम्बन वा रोका नभए सरह मानी बढुवा नयुक्त दर्ई ज्येष्ठता मात्र कायम गरिनेछ । २८. कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन : कर्मचारीको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न तोकिएबमोजमिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम प्रयोग गरिनेछ । २९. बढुवाको आधार : (१) बढुवा समितिले कर्मचारीलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा नजिको कार्यक्षमताको आधारमा गर्नेछ । (२) कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजमि बढीमा १०० अङ्क दिइनेछ :- । (क) कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत ४० अङ्क । (ख) ज्येष्ठता बापत २० अङ्क । (ग) भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापत २५ अङ्क । (घ) शैक्षिक योग्यता र तालिम बापत १५ अङ्क । (३) उपदफा (२) बमोजमिको अङ्कको वभाजन तोकिएबमोजमि हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (४) कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तोकिएको आधारमा गरिनेछ । (५) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (६) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । २९क. वैयक्तिक विवरण राख्नुपर्ने : तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण दुरुस्त राख्ने जम्मेवारी सम्बन्धति वभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको हुनेछ । आफ्नो व्यक्तित्व विवरण अद्यावधिक गर्ने गराउने दायित्व सम्बन्धति कर्मचारीको हुनेछ । (२) बढुवाको लागि सिम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेका कर्मचारीहरूले सरकारी काम, अध्ययन वा काजको सलिसलामा वदिशमा रही वा दैवी वपित्ति वा काबुबाहिरको परिस्थिति परी दरखास्त फाराम पेश गर्न नसकेमा बढुवा सूचनाको म्यादभित्र सम्बन्धति वभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो कर्मचारीको विवरण बढुवा सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । यसरी पठाइएको विवरणलाई आधार मानी बढुवा समितिले बढुवाको कारबाही टुङ्गो लगाउनेछ । (३) कुनै उम्मेदवारले बढुवाको दरखास्त फाराम भर्दा झुटो विवरण पेश गरेको व्यहोरा प्रमाणति भएमा नजिलाई वभागीय सजाय गरिनेछ । ३०. बढुवाको शर्तमा परिवर्तन : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दफा २६, २६क, २७, २८ र २९ वा सो अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा कुनै संशोधन गर्दा त्यस्तो संशोधन भएको एक वर्ष पछिको मतिदिखि मात्र लागू हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । तर दफा २६ को उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (२) र उपदफा (२) को व्यवस्था सम्वत् २०६९ साल चैत्र २९ देखि लागू भएको मानिनेछ । ३१. समूह वा उप-समूह परिवर्तन: (१) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवाको एक समूह वा उपसमूहबाट अर्को समूह वा उपसमूहमा लोक सेवा

आयोगको परामर्श लई तोकिएको आधारमा समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिलाई विशेष योग्यता हासलि गर्नु अध्ययनमा पठाएकोमा त्यस्तो व्यक्ति अध्ययन पूरा गरेर सेवामा हाजिर भएपछि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । लोक सेवा आयोगको परामर्श लई नजिको विशेष योग्यता अनुसारको सम्बन्धति समूह वा उपसमूहमा परिवर्तन गरिदिनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि अर्को समूह वा उपसमूहमा परिवर्तन गर्दा त्यस्तो समूह वा उपसमूहमा पद रक्ति भएको अवस्थामा मात्र गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-५ । अध्ययन र तालिममा मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था । ३२. अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको नमित्ति मनोनयनका आधारहरू : अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणका नमित्ति कर्मचारीलाई मनोनयन गर्दा मन्त्रालयले चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । मन्त्रालय र अन्तरगतका कर्मचारीहरू मध्येबाट देहायको आधारमा मनोनयन गरिनेछ :- । (क) अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको वषिय सम्बन्धति कर्मचारी कार्यरत रहेको समूह वा उपसमूहको नमित्ति उपयोगी र आवश्यक भएको । (ख) अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको लागि प्राप्त छात्रवृत्तिमा मनोनयनको लागि तोकिएको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिई दफा २९ बमोजमि शैक्षिक योग्यता, जेष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन बापत बढी अङ्क पाउने कर्मचारी मध्ये प्राथमिकताको आधारमा । (ग) स्नातक, स्नातकोत्तर वा कुनै शैक्षिक उपाधिको अध्ययनको हकमा पैतालीस वर्ष उमेर ननाघेको । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको नमित्ति,- । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) “अध्ययन” भन्नाले स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धति वषियमा गरिने अध्ययनलाई जनाउँछ । (२) “तालिम” भन्नाले स्नातक, स्नातकोत्तर वा कुनै शैक्षिक उपाधि प्रदान गरिने बाहेक कुनै संस्थाद्वारा नश्चिति पाठ्यक्रम अनुसार नश्चिति अवधमि सञ्चालन हुने शीप आर्जन गर्ने प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई जनाउँछ । (३) “अध्ययन भ्रमण” भन्नाले अध्ययन र तालिम बाहेक ६ हप्तामा नबढ्ने गरी आयोजना हुने गोष्ठी, सेमिनार वा अवलोकन भ्रमणलाई जनाउँछ । ३३. मनोनयन गर्दा प्राथमिकता दनु पर्ने : वदिशमा अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको नमित्ति कर्मचारीको मनोनयन गर्दा सामान्यतया: पहिलो वैदेशिक अध्ययन गर्ने, तालिम लनि वा अध्ययन भ्रमण गर्ने मौका नपाएको कर्मचारीलाई दफा ३२ को अधनिमा रही देहाय बमोजमि प्राथमिकताको आधारमा मनोनयन गरिनेछ । तर एउटै स्तर र प्रकृतिको कार्यक्रममा दोहोतेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । याएर मनोनयन गरिने छैन :- । (क) अध्ययनमा सहायक पाँचौ तह, अधिकृत छैटौ, सातौ र आठौ तहका पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । कर्मचारी र नजामती सेवा सो सरहका कर्मचारीलाई, । (ख) तालिममा अधिकृत नवौ तह र सो भन्दा मुनिका तहका पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । कर्मचारी र नजामती सेवा सो सरहका कर्मचारीलाई, । (ग) अध्ययन भ्रमणमा साधारणतया पूर्व नर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्यालय प्रमुख, अधिकृत दशौ तह र सो भन्दा माथिल्लो तहका पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । कर्मचारी र नजामती सेवा सो सरहका कर्मचारीलाई, ।

३४. मनोनयनको लागि अयोग्य : (१) देहायका कर्मचारी अध्ययन वा तालमिको नमित्ति मनोनयन हुन योग्य हुने छैनन् :- । (क) दफा २७ बमोजमि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नभएका तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । वा यस ऐन बमोजमि स्तरवृद्धि रोक्का भएका, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ख) शुरु नयुक्ति भई पदस्थापन भएको अधिकृत तहको कर्मचारीले कम्तीमा एक वर्ष अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम नगरेको र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ प्रारम्भ हुनु अघि नजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजमिको नेपाल स्वास्थ्य सेवा राजपत्रकति श्रेणीको स्थायी पदमा रही कम्तीमा एक वर्ष अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा गई काम नगरेको । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ग) खण्ड (ख) मा उल्लिखित कर्मचारीले सोही खण्डमा उल्लिखित अवधसिम्म सोही खण्डमा उल्लेख भएको क्षेत्रमा काम नगरेको भए त्यस्तो अवधसिम्म त्यस्तो क्षेत्रमा गई रुजु हाजिर भई काम नगरेसम्म । तर नतिनत प्रावधिक तथा विशेषज्ञ प्रकृतिको नब्बे दनि भन्दा कम अवधिको तालिममा मनोनयन गर्दा यस दफा बमोजमिको अयोग्यता लागू हुने छैन । (२) मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना अध्ययनमा जानेको हकमा नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छैन । ३५. अध्ययन, तालिम वा अध्ययन प्रमाण पूरा गरेपछि सेवा गर्नुपर्ने अवधि : नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई अध्ययन गर्ने, तालिम लनि वा अध्ययन भ्रमणमा जाने कर्मचारीले त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि देहाय बमोजमिको अवधसिम्म अनविर्य रूपले सेवा गर्नुपर्नेछ :- । अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको अवधि सेवा गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि । (क) तीन महीनासम्म एक वर्ष । (ख) तीन महीनादेखि छ महीनासम्म डेढ वर्ष । (ग) छ महीनादेखि नौ महीनासम्म दुई वर्ष । (घ) नौ महीनादेखि एक वर्षसम्म तीन वर्ष । (ङ) एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म चार वर्ष । (च) दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म पाँच वर्ष । (छ) तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म सात वर्ष । (ज) चार वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म आठ वर्ष । (झ) पाँच वर्षदेखि छ वर्षसम्म नौ वर्ष । ३६. कबुलयित गर्नु पर्ने : (१) कुनै पनकिर्मचारीले अध्ययन, तालिम लनि वा अध्ययन भ्रमण गर्न जानु भन्दा अघि त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरी फर्केर आई दफा ३५ बमोजमिको सेवा गर्ने समेत कबुलयित गर्नुपर्नेछ । (२) उपनयिम (१) बमोजमि गर्नु पर्ने कबुलयितको ढाँचा तोकिए बमोजमिको हुनेछ । (३) कुनै पनकिर्मचारीले अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरी वा नगरी सेवा गर्न नआएमा वा दफा ३५ बमोजमि गर्नु पर्ने सेवा अवधि पूरा नगरेमा त्यस्तो कर्मचारीबाट अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण अवधभिर नजिले पाएको तलब भत्ता तथा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । शकिषण शुल्क र छात्रवृत्ति रिकम समेत असुल गरी नजि उपर

वर्षागायी कार्यवाही गरनिछ । परिच्छेद-६ । तलब भत्ता, दशै खर्च तथा अन्य सुवधि । ३७. तलब भत्ता : (१) कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाली गरेको दनिदेखितलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत पाउनेछ ।

(२) कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवामा रही काम गरे बापत पाउने तलब भत्ता नेपाल सरकारले समय समयमा तोकदिए बमोजमि हुनेछ । (३) दफा ३९ वा ७३ मा उल्लिखित अवस्था बाहेक प्रत्येक कर्मचारीले एक वर्षको सेवा पूरा गरेपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनद्वारा संशोधति । तोकिए बमोजमिको रकम तलब वृद्धि पाउनेछ । तर यसरी तलब वृद्धि तोकदि सम्बन्धति कर्मचारीले खाईपाई आएको रकममा नघटने गरी तलब वृद्धि संख्या मलिन गरनिछ । रोकका भएको तलब वृद्धि फुकुवा भएकोमा सो तलब वृद्धि कुन मतिदिखि पाउने हो सो कुरा सम्बन्धति अधिकारीले लिखित रूपमा जनाई राखनु पर्नेछ । ३८. पकाएको तलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत पाउने : (१) कर्मचारीले प्रत्येक महीना भुक्तान भएपछि तलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत पाउनेछ । (२) कुनै कर्मचारीले पकाएको तलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत नजि जुनसुकै व्यहोराबाट सेवामा नरहेमा पन पाउनेछ । (३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरूमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै कर्मचारीको तलब कट्टा गरनि छैन । (४) कुनै कर्मचारीले पाउने तलब सो कर्मचारी काम गरिहेको वा बदिमा बसेको बखत रोकनि छैन । ३९. कार्य दक्षता सीमा पार गर्ने : कुनै कर्मचारी कार्य दक्षता सीमा पार गर्नको नमितित योग्य छ भनी अधिकृत कर्मचारीको हकमा मन्त्रालयको सचिव र सहायक कर्मचारीको हकमा । अख्तियारवालाले लिखित रूपमा नजनाएसम्म कुनै कर्मचारीले कार्य दक्षता सीमा पार गरेको माननि छैन । ४०. नलिम्बन भएमा पाउने तलब : (१) कुनै कर्मचारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको कारबाहीको फलस्वरुप नलिम्बन भएमा सो नलिम्बनको अवधिभर नजिले आफ्नो तलबको आधा मात्र पाउनेछ । तर लागेको आरोप प्रमाणति नभई नजिले सफाई पाएमा नलिम्बन रहेको अवधिमि आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पूरै तलब (तलब वृद्धि हुने भएमा सो समेत) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । र चाडपर्व खर्च पाउनेछ । कसूरदार ठहरिएमा नलिम्बन भएको मतिदिखिको बाँकी तलब भत्ता पाउने छैन । (२) कुनै कर्मचारी उपदफा (१) मा उल्लिखित कारण बाहेक अन्य कुनै कारणबाट नलिम्बन रहन गएको रहेछ भने नजिले त्यसरी नलिम्बन रहेको अवधिको तलब पाउने छैन । ४१. कर्मचारी संचयकोषमा रकम जम्मा गरदिनि : कर्मचारीहरूको मासकि तलबबाट दश प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शत प्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी संचयकोषमा जम्मा गरदिनिछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ४२. चाडपर्व खर्च तथा अन्य सुवधि : (१) स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागिकर्मचारीले खाइपाइ आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछ । यस्तो रकम कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटकमा आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा अनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लनि सक्नेछ ।

(२) नवित्तभरण पाउने गरी अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई नजिले पाउने एक महिनाको नवित्तभरण बराबरको रकम चाडपर्व खर्चको रूपमा दिनेछ । (३) स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले पाउने उपचार खर्च, अशक्त वृत्ति, अङ्गभङ्ग भएबापत पाउने सुवधि, असाधारण पारिवारिक नवित्तभरण तथा उपदान, शैक्षिक भत्ता, सन्तत वृत्ति, शिशु स्याहार भत्ता वा अन्य सुवधि सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ४३. बीमा सुवधि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा नजिको नजिकिको हकवालालाई बीमा बापत एक लाख पचास हजार रूपैयाँ एकमुष्ट प्रदान गरनिछ । (२) नेपाल सरकारले एउटा सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गर्नेछ । प्रत्येक कर्मचारीको मासकि तलबबाट दुई सय रूपैयाँ कट्टा गरी सो कोषमा जम्मा गरनिछ र त्यतनै रकम नेपाल सरकारले थप गरी बीमाइक रकम एक लाख रूपैयाँको बीस वर्षे सावधिक जीवन बीमा गरदिनिछ । सो बीमा कोषमा जम्मा भएको रकममध्येबाट कर्मचारी सेवा नवित्त हुँदा नजिलाई बीमाइक रकम र बोनस भुक्तानी दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि रकम कट्टा गर्न शुरु गरेको बीस वर्ष अवधिपुगी कुनै कर्मचारी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएमा देहाय बमोजमिको रकम प्रदान गरनिछ :- । (क) एक वर्षभन्दा कम अवधिको रकम कट्टी गरिएको भएमा दश हजार रूपैयाँ, । (ख) एक वर्षखि पाँच वर्षसम्म रकम कट्टी गरिएको भएमा पच्चीस हजार रूपैयाँ, । (ग) पाँच वर्षखि दश वर्षसम्म रकम कट्टी गरिएको भएमा पचास हजार रूपैयाँ, । (घ) दश वर्षखि पन्ध्र वर्षसम्म रकम कट्टी गरिएको भएमा पचहत्तर हजार रूपैयाँ, । (ङ) बीस वर्षसम्म रकम कट्टी गरिएको भएमा एक लाख रूपैयाँ । तर नजिले जम्मा गरेको रकम र सोको व्याज, लाभांश रकम उल्लिखित रकमभन्दा बढी हुन आएमा सोही बराबरको रकम उक्त कोषबाट प्रदान गरनिछ । (४) कुनै कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजमि रकम जम्मा गर्न शुरु गरेको बीस वर्ष नपुगी मृत्यु भएको वा अनिवार्य अवकाश भएको अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै कसिमिबाट सेवाबाट अवकाश भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई समर्पण मूल्य बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ । (५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनस्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश हुने कर्मचारीले सावधिक जीवन बीमा बापत जम्मा गरेको रकम बीस वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिमि परिपक्व हुने गरी नरिन्तरता दनि सक्नेछ । तर सो बापत नेपाल सरकारले कुनै रकम व्यहोर्ने छैन । (६) सावधिक जीवन बीमा कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४४. असमर्थ कर्मचारीको सम्बन्धमा वशिष व्यवस्था : कुनै कर्मचारी शारीरिक वा मानसिक रोगको कारणबाट नयिमति रूपमा सेवा गर्न असमर्थ छ भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणति भई आएमा नेपाल सरकारले नजिलाई नजिको

सेवा अवधमि बढीमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गरी अवकाश दनि सक्नेछ । परचिछेद-७ । अवकाश, उपदान र नवित्तभरण । ४५. अनविर्य अवकाश : (१) साठी वर्ष उमेर पूरा भएको वा दफा १९ बमोजमिको पदावधि पूरा भएको कर्मचारीले सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई वशिषज्ज सेवा अत्यावश्यक भएमा साठी वर्ष पूरा भई अवकाश हुने कर्मचारीलाई बढीमा तीन वर्षको अवधि थप्न सक्नेछ । (३) यो ऐन लागू हुनु अघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजमि तीस वर्ष सेवा अवधि पुगी म्याद थप भई हाल यो ऐन बमोजमि बहाल रहेका कर्मचारीहरू पनि साठी वर्ष उमेर पूरा नहुनजेलसम्म स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहन सक्नेछन् । (४) यस दफाको प्रयोजनकोलागि कर्मचारीको उमेर देहाय बमोजमि गणना गरिन्छ:- । (क) सेवामा प्रवेश गर्दा नजिले पेश गरेको शक्तिषण संस्थाको प्रमाणपत्रमा कटिएको जन्म दनि वा वर्षबाट हुन आएको उमेर, । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको अभलिख नभएमा नजिले सेवामा प्रवेश गर्दा वैयक्तिक नोकरी वविरण (सटिरोल) मा लेखदिएको जन्म मतिवा वर्षबाट हुन आएको उमेर । ४६. स्वैच्छिक अवकाश : स्वास्थ्य सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०५८ द्वारा संशोधितनवित्तभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद पचास वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लेखति शर्तमा स्वैच्छिक अवकाश लनि सक्नेछ । यसरी स्वैच्छिक अवकाश लनि कर्मचारीलाई साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गरी नवित्तभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिन्छ । ४७. उपदान : (१) पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी स्वास्थ्य सेवामा बहाल गरेको तर नवित्तभरण पाउने अवधि नपुगेको कर्मचारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा स्वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा भवषियमा स्वास्थ्य सेवाको नमितित्त अयोग्य नठहरनि गरी पदबाट हटाइएमा देहायको दरले उपदान पाउनेछ :- । (क) पाँच वर्षखदिश वर्षसम्म स्वास्थ्य सेवामा बहाल गरेको कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको नमितित्त आखरि आधा महीनाको तलब । (ख) दश वर्ष भन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म स्वास्थ्य सेवामा बहाल गरेको कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको नमितित्त आखरि एक महीनाको तलब, । (ग) पन्ध्र वर्ष भन्दा बढी बीस वर्ष भन्दा कम स्वास्थ्य सेवामा बहाल गरेको कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको नमितित्त आखरि डेढ महीनाको तलब । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहने वा सो सेवा पाउने उद्देश्यले नागरकिता, उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणति हुन आएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई उपदान दडिने छैन र प्रचलति कानुन बमोजमि सजाय हुनेछ । ४८. नवित्तभरण : (१) बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म स्वास्थ्य सेवामा बहाल गरेको कर्मचारीले देहाय बमोजमिको हिसाबले मासकि नवित्तभरण पाउनेछ :- । जम्मा सेवा वर्ष × आखरि तलबको रकम । ५० । तर- । (१) भवषियमा स्वास्थ्य सेवाको नमितित्त अयोग्य ठहरनि गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको कर्मचारीले यस दफा बमोजमि नवित्तभरण पाउने छैन । (२) स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहने वा सो सेवा पाउने उद्देश्यले नागरकिता, उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणति हुन आएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई नवित्तभरण दडिने छैन र प्रचलति कानुन बमोजमि सजाय हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नवित्तभरणको न्यूनतम रकम समान पदको बहालवाला कर्मचारीको तलबको सुनु अड्कको आधा भन्दा कम तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । र अधिकतम समान पदको बहालवाला कर्मचारीको शुरु स्केलभन्दा बढी हुने छैन । (३) निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजमि नेपाल स्वास्थ्य सेवामा बहाल भई हाल यस ऐन बमोजमिको स्वास्थ्य सेवामा परविरतन भएको कर्मचारीले दफा १९ बमोजमि पदावधि पूरा भई अवकाश प्राप्त गरेमा त्यस्तो कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधि थप गरी नजिको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिन्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (३क) पन्ध्र वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी बीस वर्ष सेवा अवधि नपुगेको कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा नजिको सेवा अवधमि बढीमा पाँच वर्षसम्म थप गरी नजिको परिवारलाई नवित्तभरण वा उपदान जुन लनि चाहन्छ सो रोजेर लनि दडिनेछ । (४) कुनै सरकारी पदमा अघि गरेको सेवा बापत नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्त पिछा स्वास्थ्य सेवाको पदमा नयुक्त भएमा नजिले पछि गरेको सेवा अवधमि अघि गरेको सेवा अवधि जोडी यस दफा बमोजमि नवित्तभरण लनि पाउनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (५) संवत् २०५४ साल जेष्ठ १४ गतेभन्दा अघि विकास तर्फको पदमा अवचिछनि रही साधारणतर्फको पदमा नयुक्त भएका कर्मचारीले नवित्तभरण लनि चाहेमा नजिको विकासतर्फको सेवा अवधमिधये नवित्तभरणको लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि थप गरी नजिलाई नवित्तभरण दडिनेछ । ४९. नवित्तभरणमा वृद्धि : बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको शुरु अड्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तहिाई रकम समान पदका नवित्त कर्मचारीहरूको नवित्तभरण रकममा पनि थप गरिन्छ । ५०. पारिवारिक नवित्तभरण र उपदान : (१) कुनै कर्मचारीको सेवामा छँदै वा नवित्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा नजिको परिवारलाई वा नजिको नाबालक भाइ वा अवाविहति दादी बहनीलाई दफा ४७ वा ४८ मा लेखिए बमोजमि उपदान वा नवित्तभरण प्राप्त हुनेछ । तर नवित्तभरणको हकमा यस्तो नवित्तभरण सात वर्ष भन्दा बढी समय प्राप्त हुने छैन । नवित्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएको कर्मचारीको परिवारलाई सात वर्ष पुगेपछि नवित्तभरण प्राप्त हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नवित्तभरण पाउने व्यक्त नाबालक रहेछ भने नजि बालगि नभएसम्म त्यस्तो नवित्तभरण पाउनेछ । (३) कर्मचारीको वधिर पतवा वधिव पत्नीले नजिको पतवा पत्नी सेवामा छँदै वा नवित्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भई उपदफा (१) बमोजमि पारिवारिक नवित्तभरण पाउने भएमा सो नवित्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भएको मतिदिखरि त्यस्तो नवित्तभरण नपाउने भएमा वा नजिको पतवा पत्नीले नवित्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष

व्यति भइसकेपछि मृत्यु भएकोमा नजि कर्मचारीको मृत्यु भएको मतिदिखि जीवनभर नजिले पाउने नवित्तभरणको आधा रकम पाउनेछ ।

(४) बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको शुरु अडकमा जत वृद्धि भएको छ, त्यसको दुई तर्हिई रकम उपदफा (१), (२) र (३) अनुसार पारिवारिक नवित्तभरण पाइरहेका व्यक्तिले खाइपाइ आएको पारिवारिक नवित्तभरण रकममा पनथिप गरिनेछ । (५) कुनै कर्मचारीको यस ऐन बमोजमि पाउने कुनै रकम लनि नपाउँदै मृत्यु भएमा सो रकम नजिको परिवारको सदस्यहरू मध्ये यस ऐन बमोजमिको नजिको नवित्तभरण वा उपदान पाउने ठहरिएको व्यक्तिले लनि पाउनेछ । (६) नवित्तभरण वा उपदान दँदा मृत कर्मचारीले आफ्नो परिवारको सदस्य मध्येमा वा आफ्नो नाबालक भाइ वा अववाहिता दँदा बहनी कसैलाई इच्छाएको रहेछ भने सो व्यक्तिलाई र कुनै कारणले सो व्यक्तिले पाउन नसक्ने अवस्था भएमा वा कसैलाई पनइच्छाएको भएमा सो कर्मचारीको परिवारको सदस्य मध्ये नजिकको हकदारलाई दइनेछ । नवित्तभरण कोष ऐन, २०७५ द्वारा थप । ५०क. योगदानमूलक नवित्तभरण कोष सम्बन्धी वशिष व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वास्थ्य सेवामा नयिक्त हुने कर्मचारीको हकमा योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमिको व्यवस्था लागु हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणाली लागु हुने कर्मचारीको हकमा दफा ४६, ४७, ४८, ४९ र ५० को व्यवस्था लागु हुने छैन । ५१. तलबको उल्लेख: (१) यस परिच्छेद र परिच्छेद-६ मा जहाँ जहाँ तलबको उल्लेख भएको छ त्यसले सम्बन्धति कर्मचारीको तत्कालको तलब रकम (तलब वृद्धि समेत) लाई जनाउनेछ । (२) दफा ४७ र ४८ को प्रयोजनको लागि "आखरी तलब" भन्नाले सम्बन्धति कर्मचारीको अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थाको तलबलाई जनाउनेछ र त्यसरी अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थामा कुनै कर्मचारी असाधारण बढि वा नलिम्बनमा रहेको भए त्यस्तो अवधिको नमितित पन पुरै तलबको हिसाब गरिनेछ । परिच्छेद-८ । आचरण । ५२. समय पालन र नयिमतिता : कर्मचारीले नेपाल सरकारबाट निर्धारति समयमा नयिमति रूपले कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्दछ र सकेसम्म पहिले बढिको स्वीकृत निलई कामबाट अनुपस्थति हुनु हुँदैन । ५३. अनुशासन र आज्ञापालन : (१) कर्मचारीले अनुशासनमा रही आफ्नो कर्तव्य इमान्दारी र तत्परताको साथ पालन गर्नु पर्दछ । (२) कर्मचारीले सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको अधिकृतले दएका आज्ञालाई शीघ्रताका साथ पूरा गर्नु पर्नेछ । (३) कर्मचारीले आफूभन्दा माथिका सबै कर्मचारीहरू प्रति उचित आदर देखाउनु पर्नेछ र आफू मुनिका कर्मचारीहरू प्रति उचित व्यवहार गर्नु पर्नेछ । ५४. राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने : कुनै पन कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा मतलब साथ्य गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी माथि कुनै राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन । ५५. राजनीतमि भाग लनि नहुने : कर्मचारीले कुनै राजनैतिक सङ्गठन वा दलको पक्ष वा वपिक्षमा प्रचार प्रसार गर्न वक्तव्य दनि वा भाषण गरी राजनीतमि भाग लनि हुँदैन ।

५६. सरकारको आलोचना गर्न नहुने : (१) नेपाल सरकारको नीतिको वपिरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै वदिशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै पन कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशति गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दनि, रेडियो वा टेलिभिजन आदिवारा भाषण प्रसारति गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दनि वा कुनै वक्तव्य प्रकाशति गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन प्रचलति कानून र नेपाल सरकारको नीतिको वपिरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न बाधा पर्ने छैन । ५७. सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाश गर्नमा प्रतिबन्ध : कुनै पन कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा अख्तियार नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालन गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानूनद्वारा नषिधति वषिय आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अनधिकृत कर्मचारी वा गैर सरकारी व्यक्तिलाई दनि वा बताउनु हुँदैन । यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागु रहनेछ । ५८. दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लनिमा प्रतिबन्ध : (१) सेवा सम्बन्धी काममा कुनै पन प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कुनै पन कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृत बिना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा कामसँग सम्बन्धति व्यक्तिसँग सापटी लनि हुँदैन । (२) कर्मचारीले कुनै वदिशी सरकार वा वदिशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा नजिले नेपाल सरकारलाई सो कुराको सूचना दई निकास भए बमोजमि गर्नु पर्छ । ५९. कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन, व्यापार व्यवसाय तथा नजि प्राकृतसि गर्न नहुने : (१) कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृत निलई देहायको काम गर्नु हुँदैन :- । (क) कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिष्ट्रेसन वा सञ्चालनको काममा भाग लनि वा स्वास्थ्य क्लिनिक वा नजि अस्पताल वा नर्सिङ होम खोल्न, सञ्चालन गर्न, वा त्यस्तो स्वास्थ्य क्लिनिक वा नजि अस्पतालमा काम गर्न, । (ख) प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न, । (ग) अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्न । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कर्मचारीले नेपाल सरकारको नीति वपिरीत नहुने र आफूलाई तोकिएको काममा बाधा नपर्ने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्न वा नशिल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ६०. नरिवाचनमा भाग लनि नहुने : कर्मचारीले कुनै पन राजनैतिक पदको लागि हुने नरिवाचनमा भाग लनि वा कसैको नमितित मत माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न हुँदैन । तर प्रचलति कानून बमोजमि आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा पर्नेछैन । ६१. प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध : कर्मचारीले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको ।

को सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी, देशको शान्तिसुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादा तथा अदालतको नरिणयको अवहेलना हुने गरी, वभिनि जात, जाती, धर्म, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका मानसिहरू बीच वैमनस्य उत्पन्न गराउने वा साम्प्रदायिक दुरभावना फैलाउने गरी वा कुनै अपराधलाई प्रश्रय हुने गरी वा आफ्नो काम कर्तव्य पालन गर्नमा बाधा वरिध हुने गरी प्रदर्शन गर्न, हडतालमा भाग लनि वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत हुँदैन । ६२. हडताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्नमा प्रतबिन्ध : कर्मचारीले कुनै पनिकाख्यालय वा अधिकृतको कानूनद्वारा नरिधारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा वरिध हुने गरी हडताल वा कलम बन्द गर्न तथा शारीरिक वा मानसिक उत्पीडन हुने गरी दबाव दनि वा सो गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत हुँदैन । ६३. लापरबाही वा बदनयितले काम गर्न नहुने : कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा बरिमीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदा बरिमीको जडिज्यानमा हानी नोक्सानी पुग्न सक्ने गरी लापरबाही वा बदनयितले काम गर्न हुँदैन । ६४. प्रतनिधित्व गर्नमा प्रतबिन्ध : कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको वषियमा आफैले वा वारेसद्वारा सम्बन्धति नकाय वा अधिकारी समक्ष नविदन दनि बाहेक अरू व्यक्ति वा समूहको तर्फबाट प्रतनिधित्व गर्न हुँदैन । तर नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कर्मचारीहरूको पेशागत संस्थाको तर्फबाट गरि प्रतनिधित्व र कर्मचारीको पदीय दायित्वको आधारमा गर्नुपर्ने कुनै कार्य गर्नमा यस ऐनले बाधा पुर्खाएको माननि छैन । ६५. संस्थाको सदस्यता : (१) कुनै पनिकर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लई प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता भएको पेशागत संस्था बाहेक अन्य कुनै पनिकारको संस्थाको सदस्य बननु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकर्मचारीले प्रचलति कानून र नेपाल सरकारको नीतिको वपिरीत नहुने गरी आफ्नो पेशागत र अन्य सामाजिक संस्थाको सदस्य बनन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्खाएको माननि छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । ६५क. यातना दनि नहुने : (१) कर्मचारीले कसैलाई पनियातना दनि हुँदैन । (२) कर्मचारीले यौनजन्य दुरव्यवहार र घरेलु हसि सम्बन्धी कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । ६५ख. सेवाग्राही प्रतिको व्यवहार : (१) कर्मचारीले आफ्नो कामसँग सम्बन्धति सेवाग्राहीप्रति मर्यादति र शषिट व्यवहार गर्नु पर्दछ । (२) कर्मचारीले सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धति वषिय, प्रक्रिया र कार्यसम्पादन गर्न लाग्ने समय समेतको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथासमयमा गराउनु पर्दछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ६५क. आफ्नो सेवा र पद अनुकुलको आचरण पालन गर्नु पर्ने : प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुकुलको आचरण समेत पालन गर्नुपर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

६५ख. अन्य आचरण : (१) कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय तथा पद अनुसार आइपर्ने जमिमेवारीलाई मर्यादापूर्वक बहन गरी नषिपक्ष, स्वच्छ तथा छटि छरति रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ । (२) कर्मचारीले कुनै पनिसरकारी सम्पत्तिको प्रयोग वा उपयोग घरायसी कार्यको लागि गर्नु हुँदैन । (३) कर्मचारीले सरकारी राजस्वबाट तलब, भत्ता पाउने गरी नयुक्त भएको कुनै पनिसरकारी कर्मचारीलाई कार्यालयको नाममा बाहेक आफ्नो घरायसी कार्यको लागि लगाउन हुँदैन । (४) कर्मचारीले स्वास्थ्य संस्था वन्द गर्न वा गराउन हुँदैन । (५) कर्मचारीले कार्यालय समयमा र कार्यालय परसिरमा धुम्रपान तथा मद्यपान गर्नु हुँदैन । ६६. सम्पत्तिविवरण: कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण दनिपर्नेछ र त्यसरी दिएको विवरण झुट्टा ठहरिमा प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही गरिन्छ । ६७. आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचरण पालन गर्नु पर्ने : प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुकुलको आचरण समेत पालन गर्नुपर्नेछ । ६८. चेतावनी दनि सक्ने : कुनै कर्मचारीले कार्यालय समय पालन नगरेमा, सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफू भन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आज्ञा पालन नगरेमा वा आफूलाई सुम्पिएको जमिमेवारी अनुसारको काममा लापरवाही वा ढलिसुस्ती गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धति सुपरविक्षकले कारण खोली चेतावनी दनि सक्नेछ र सोको अभिलेख सम्बन्धति कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फाइलमा राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । सेवाको सुरक्षा । ६९. कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा : देहायका कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै पनिकर्मचारीलाई सफाईको सबूत दनि मनासबि माफकिको मौका नदर्ई सेवाबाट हटाइने वा बर्खास्त गरि छैन :- । (क) नैतिक पतन देखिनि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, । (ख) म्यादी पदमा बहाल रहेको, । (ग) भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापति गर्न सम्भव नभएको पर्याप्त आधार भएको, । (घ) प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक परिषदबाट नाम दर्ता खारेज भएको । ७०. कर्मचारीको बचाउ : (१) कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन समझी गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा नजि उपर उपदफा (२) बमोजमिको रीत नपुर्याई मुद्दा चलन सक्नेछैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउनको लागि नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्ताको र अन्य मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमति प्राप्त भएको हुनु पर्नेछ र देवानी मुद्दाको हकमा देहाय बमोजमि भएको हुनु पर्नेछ :- । (क) मुद्दा चलाउने कारण तथा वादीको र नजिको वारेस भएमा त्यस्तो वारेसको नाम र ठेगाना खोली लिखति सूचना अख्तियारवालालाई वा सम्बन्धति कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजसिद्री गरी पठाएको र त्यसको एक प्रतनिकल नेपाल सरकारमा पेश भएको । (ख) मुद्दा चलाउने कारण भएको आठ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसकेको । तर लापरवाही वा बदनयितले कुनै कर्मचारीले गरेको कामको परिणाम स्वरूप कसैलाई शारीरिक हानी नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो कर्मचारी उपर प्रचलति कानून बमोजमि मुद्दा चलाई क्षतिपूर्ति दिाबी गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्खाएको माननि छैन ।

(३) कुनै कर्मचारी बहाल छँदा आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनको सलिसलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुटसिकेपछि पनियुपदफा (२) बमोजमि

स्वीकृति नभई नजि उपर मुद्दा चलन सक्नेछैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति दिएमा नजिको प्रतिक्रिया नेपाल सरकारले गर्नेछ । ७१. सेवा शर्तको सुरक्षा : कुनै पन किर्मचारीलाई नजिको नयिक्ती हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, नवित्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा नजिको स्वीकृति बेगर नजिलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधति व्यवस्था बमोजमि गर्न मज्जुर गरेको लखिति स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था नजिको हकमा लागू हुने छैन । परिच्छेद-१० । सजाय र पुनरावेदन । ७२. सजाय : उचित र पर्याप्त कारण भएमा कर्मचारीलाई देहाय बमोजमिको विभागीय सजाय गर्न सकिनेछ :- । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (क) सामान्य सजाय : । (१) नसहित दनि, । (२) दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, । (३) बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, । (४) पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, । (५) बढीमा पाँच तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । (६) पदको शुरु तलब स्केलमा घटुवा गर्ने । चौथो संशोधनद्वारा थप । (७) स्तरवृद्धि रोक्का गर्ने । (ख) विशेष सजाय : । (१) भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको नमितित् अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने । (२) भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको नमितित् अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने । ७३. नसहित दनि वा बढीमा दुई तलबवृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने : देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई नसहित दनि वा बढीमा दुई तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ :- । (क) एकभन्दा बढी पटक अनुशासनहीन काम गरेमा, । (ख) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा उल्लिखित आचरण सम्बन्धी कुराहरू उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) प्रचलति कानुन बमोजमि बरबुझारथ नगरेमा, । (घ) दफा ६८ बमोजमि एक वर्षमा दुईपटकसम्म लखिति चेतावनी पाएमा, । (ङ) प्रचलति कानुन बमोजमि पेश्की फछ्खौट नगरेमा, । (च) सेवाग्राहीको पीरमर्का र उजुरी पटक-पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा, । (छ) कार्य विवरण लागू गर्ने गराउने दायित्व भएको पदाधिकारीले सो कार्य नगरेमा । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ७३क. पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा पाँच तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा पदको शुरु स्केलमा घटुवा गर्ने : देहायको कुनै अवस्थामा चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । कर्मचारीलाई दुईदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा नजि बहाल रहेको पदको शुरु तलब स्केलमा घटुवा गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ :- । (क) पटक पटक अनुशासनहीन काम गरेमा, ।

(ख) यो ऐन वा प्रचलति कानुनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा, । (ग) व्यवस्थापन परीक्षणबाट देखिएका अनियमितता सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालन नगरेमा । ७४. सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने : (१) देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको नमितित् अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेछ :- । (क) लापरवाही वा बदनयितले काम गरेमा, । (ख) कर्मचारीले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा, । (ग) आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा, । (घ) कार्यालयको समयमा बराबर मादक पदार्थको सेवन गरेमा, । (ङ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा, । (च) राजनीतिमा भाग लिएमा, । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (छ) दफा ५३ बमोजमिको अनुशासन र आज्ञापालन नगरेको सम्बन्धमा दुईपटकभन्दा बढी नसहित पाएमा, । (ज) बढि स्वीकृत नगराई लगातार साठी दनिसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थिति रहेमा, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज१) पदस्थापना भएको वा काज खटाइएको कार्यालयमा हाजरि भई काम नगरेमा, । (झ) दफा ३५ बमोजमि निर्धारित अवधिभर सेवा नगरेमा । (२) देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको नमितित् अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिनेछ :- । (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा । (ख) भ्रष्टाचार गरेमा । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ७४क. विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार सो आयोगबाट र प्रचलति कानुन बमोजमि सम्बन्धति नकियाले कुनै कर्मचारीलाई विभागीय । कारबाही गर्न लेखी आएमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई सोही बमोजमि विभागीय सजाय गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ७५. विभागीय सजाय दनि अधिकारी : (१) दफा ७२ को खण्ड (क) बमोजमिको सजायको आदेश दनि अधिकार तोकिए अधिकारीलाई हुनेछ । (२) दफा ७२ को खण्ड (ख) बमोजमि सजायको आदेश दनि अधिकार देहायको अधिकारी वा नकियालाई हुनेछ :- । (क) एघारौँ तह र सोभन्दा माथिको तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई — नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद् । (ख) छैटौँ, सातौँ, आठौँ, नवौँ र दशौँ तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई — मन्त्रालयको सचिव । (ग) चौथो र पाँचौँ तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रमुख — सम्बन्धति विभागीय/कार्यालय प्रमुख । ७६. विशेष सजायको आदेश उपर पुनरावेदन : (१) विभागीय सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले दफा ७२ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) वा (२) बमोजमि दिएको विशेष सजायको आदेश उपर त्यस्तो कर्मचारीले प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । प्रचलति कानून बमोजमि गठन भएको प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) कुनै कर्मचारीको सम्बन्धमा यस दफा बमोजमि पुनरावेदनको अन्तमि कनिरा लागेपछि त्यसको परिणाम स्वरूप नजिको सेवा पुनः स्थापति हुने भएमा सो निर्णयको सूचना पाएको मतिलि तीन महिनाभित्र नजि उपस्थिति हुन नआएमा नजिको नोकरी थामिनेछैन । (३) पुनरावेदकले चाहेमा आफै वा वारसिद्वारा तारखिमा बस्न र कानुन व्यवसायीद्वारा बहस पैरवी गराउन सक्नेछ ।

तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ७७. विभागीय सजाय दनि अधिकार सुम्पन सक्ने : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ७५ बमोजमि

सजायको आदेश दनि कुनै अधिकारीको अधिकारलाई सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको अवधिसम्मको लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ । ७८. नलिम्बन गर्ने : (१) कुनै कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ७४ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नु परेमा जाँचबुझ समाप्त नहुनजेलसम्म उक्त कर्मचारीलाई सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले नलिम्बन गर्न सक्नेछ । तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया नलिम्बन गरिने छैन :- । (क) नलिम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दौंदा झुट्टा सबूत प्रमाण संकलन गर्न सक्ने वा आफ्नो वरिद्धका सबूत प्रमाण गायब गर्नसक्ने सम्भावना देखिएमा, वा । (ख) नलिम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दौंदा सरकारी हानी नोकसानि हुने सम्भावना देखिएमा । (२) कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने अभियोगको सूचना दनिको साथै नजिलाई सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले नलिम्बन समेत गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कुनै कर्मचारीलाई नलिम्बन गर्दा साधारणतः दुई महिना भन्दा बढी गर्नु हुँदैन । सो अवधिभित्रै कर्मचारी उपर गरिएको कारबाहीको कनिरा लगाउनु पर्नेछ । कुनै असाधारण अवस्था परी उक्त अवधिभित्रै कारबाही कनिरा लगाउन नसकिने भै नलिम्बनको अवधिबढाउनु परेमा अख्तियारवालाको पूर्वस्वीकृति लिई एक महिनासम्म नलिम्बनको अवधिबढाउन सकिनेछ । (४) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गरिफतार भई थुनिएको कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वतः नलिम्बन भएको मानिनेछ । ७९. नलिम्बनको समाप्ति : कुनै कर्मचारी आफ्नो पदमा पुनः स्थापति भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बर्खास्त गरिएमा नजिको नलिम्बन समाप्त हुनेछ । ८०. सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्ने : (१) विभागीय सजाय दनि पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजाय दनि आदेश दनिभन्दा अघि कारबाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई उचित म्याद दिई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ । यसरी मौका दौंदा नजि माथिलगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले कटिएको र प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तोमा सम्बन्धित कर्मचारीले म्यादभित्र आफ्नो सफाई पेश गर्नु पर्नेछ । (२) विभागीय सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयं वा कुनै अन्य अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । त्यस्तो जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले तोकिएको कार्यवधिको पालन गर्नु पर्नेछ । ८१. विशेष सजायको आदेश दनि भन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नु पर्ने : विशेष सजायको आदेश दनिभन्दा पहिले विभागीय सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले दफा ८० बमोजमि सफाई पेश गर्न दिएको म्यादभित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश हुन आएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई दनि लागिएको प्रस्तावति सजाय कनि नदनि भनी त्यस सम्बन्धमा उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण मागनु पर्नेछ ।

८२. लोक सेवा आयोगको परामर्श लनि पर्ने : विभागीय सजायको कारबाहीको सलिसलामा सम्बन्धित कर्मचारीले दफा ८० बमोजमि दिएको सफाई वा दफा ८१ बमोजमि दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो कर्मचारीलाई सजाय गर्नु पर्ने देखिएमा विभागीय सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले सो कर्मचारीलाई दनि लागिएको सजाय प्रस्ताव गरी लोक सेवा आयोगको परामर्श लनि पर्नेछ । ८३. विभागीय कारबाहीको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लौंदाको कार्यवधि : (१) कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने सम्बन्धमा दफा ८२ बमोजमि लोक सेवा आयोगको परामर्शको नमितित्ति लेखी पठाउँदा के कस्तो कसूर गरे बापत त्यस्तो विभागीय सजाय गर्न लागिएको हो सो सम्बन्धी सबै कागजात र सम्बन्धित कर्मचारीको तर्फबाट कुनै स्पष्टीकरण पेश गरिएको भए सो समेत लोक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त हुन आएको कागजातको अतिरिक्त सो कर्मचारी सम्बन्धी अन्य कुनै विवरणको आवश्यकता परेमा लोक सेवा आयोगले सम्बन्धित अधिकारीसँग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी लोक सेवा आयोगबाट माग भएको विवरण उपलब्ध गराउनु सो अधिकारको कर्तव्य हुनेछ । ८४. सेवामा बहाल नरहने : (१) देहायका कर्मचारीहरू देहायको अवस्थामा सेवामा बहाल रहने छैनन् :- । (क) म्यादी पदमा बहाल रहेकोमा त्यस्तो पदको म्याद समाप्त भएमा, । (ख) भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापति गर्न सम्भव नभएको पर्याप्त आधार भएमा, । (ग) प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक परिषद्बाट नाम दर्ता खारेज भएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा उल्लेखित अवस्था परी कुनै कर्मचारीलाई सेवामा बहाल नरहेको जानकारी अख्तियारवालाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई दनि पर्नेछ । ८५. नरिणयमा असर नपर्ने : कुनै कर्मचारीको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजमि अख्तियार प्राप्त अधिकारीले गरेको कारबाहीमा तात्त्विक असर नपर्ने सानो तनी तुरुटीबाट नरिणयमा असर पर्नेछैन । परिच्छेद - ११ । विधि । ८६. कर्मचारीले पाउने बढि : कर्मचारीहरूले देहायका बढिहरू तोकिएबमोजमि पाउने छन् :- । (क) भैपरी आउने र पर्व बढि । (ख) घर बढि । (ग) बरिमी बढि । (घ) प्रसूती बढि । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ१) प्रसूति स्याहार बढि, । (ङ) करिया बढि । (च) अध्ययन बढि । (छ) असाधारण बढि । (ज) सट्टा बढि । (झ) अतिरिक्त सेवा बढि । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ८६क. गयल भएको अवधिसेवा अवधिमा गणना नहुने : (१) बढि नलाई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थिति हुने कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टी गरी विभागीय सजाय समेत गरिनेछ । यसरी गयल भएको अवधि नजिको सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन । (२) बढि स्वीकृत नगराई लगातार साठी दनिभन्दा बढी अवधि अनुपस्थिति हुने कर्मचारीलाई हाजरि गराउन पाइने छैन । (३) उपदफा (२) विपरीत कुनै पदाधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई हाजरि गराएमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सो कर्मचारीले खाएको तलब, भत्ता समेत त्यसरी हाजरि गराउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

८६ख.नजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजमिको सुवधि पाउने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजमि नजामती कर्मचारीलाई तलब, भत्ता, बढि, उपदान तथा नवित्तभिरणका सम्बन्धमा यस ऐनमा लेखिएभन्दा बढी सुवधि पाउने गरी व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई समेत लागू हुनेछ । ८७. पुरस्कार : (१) कर्मचारी बहाल भैरहेको तह भन्दा एक तह माथिको तहमा बढुवा हुन सम्भाव्य उम्मेदवार हुनुको लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधिसम्म लगातार यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली बमोजमिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा अति उत्तम अङ्क पाई बढुवामा स्थान पाउन नसकेको कर्मचारीलाई पुरस्कार स्वरूप पाँच तलब वृद्धि थप दइनेछ । त्यस्तो पुरस्कारको रकम सम्बन्धति विभागीय प्रमुखबाट निर्णय गराई प्रशंसापत्र सहित दइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि थप भएको तलब वृद्धि जोड्दा सम्बन्धति कर्मचारीको अन्तमि तलबमान नाघ्ने भएमा त्यसरी नाघेको तलब वृद्धिको रकम नजिले पाउने मासकि तलबमा थप गरी दइनेछ । ८८. व्यवस्थापन परीक्षण : लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयहरू बाहेक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू तथा अन्य प्रशासनिक नियम र कार्यविधिहरू पालन गरे नगरेको सम्बन्धमा सुपरविक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दनि र त्यसरी । सुपरविक्षण गर्दा कुनै कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही गर्नु पर्ने देखिएमा सो समेतको सफारसि गर्न सक्नेछ र सो को वार्षिकि प्रतविदन नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ । ८९. सेवा परिवर्तन हुने : यो ऐन लागू हुनु अघि नजामती सेवा ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजमि नेपाल स्वास्थ्य सेवाको समूह वा उपसमूहमा तेस्रो संशोधनद्वारा थप । र विविध सेवा अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धति तोकिएको पदमा बहाल रहेका सबै कर्मचारी यो ऐन अनुसार गठति नेपाल स्वास्थ्य सेवाको तत् तत् समूह र उपसमूहमा स्वतः परिवर्तन भई बहाल रहेको माननिछ । तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ९०. । ९१. नोकरी अवधिको गणना : यस ऐनको प्रयोजनको लागि कर्मचारीको नोकरी अवधिको गणना गर्दा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि नजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसारको नेपाल स्वास्थ्य सेवामा स्थायी रूपमा बहाल रहेको कर्मचारीको सबै अवधिसि यस ऐन अनुसार गठन भएको स्वास्थ्य सेवामा गणना गरनिछ । ९२. स्वास्थ्य सेवामा पुनः कायम भएमा तलब र भत्ता पाउने : (१) कुनै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश दनि, हटाउने वा बर्खास्त गर्ने गरी भएको आदेश अदालतबाट रद्द भई नजि स्वास्थ्य सेवामा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश दइएको, हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको मतिदिखि स्वास्थ्य सेवामा पुनः कायम भएको मतिसिम्मको तलब, भत्ता तेस्रो संशोधनद्वारा थप । चाडपर्व खर्च र तलब वृद्धि (ग्रेड) पाउने भएमा सो समेत पाउनेछ ।

(२) यो ऐन लागू हुनु अघि नजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नजामती नयिमावली, २०५० बमोजमि सेवाबाट अवकाश दइएको, हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको नजामती कर्मचारी अदालतको आदेशद्वारा सेवामा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीले पनि उपदफा (१) बमोजमि तलब, भत्ता तेस्रो संशोधनद्वारा थप । चाडपर्व खर्च र तलब वृद्धि पाउनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । ९२क. ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कर्मचारीहरूले यस ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने छन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि ट्रेड युनियन गठन गर्दा देहायको विषयमा देहाय बमोजमिको व्यवस्था पालना गर्नु पर्नेछ :- । (क) कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नु पर्ने अधिकृतस्तरका कर्मचारी र चिकित्सक बाहेक आठौं तह वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत हक हतिको लागि राष्ट्रियस्तरको कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लनि सक्ने छन् । (ख) कर्मचारीको ट्रेड युनियनको दर्ता श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभागमा हुनेछ । (३) आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएका कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनौट गरेका पदाधिकारीहरू रहने गरी कर्मचारीहरूले एक आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने छन् । (ख) कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जलिलास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेशागत माग सम्बन्धति निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक सम्वाद र सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेछ । कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजमि गठन भएका कर्मचारीको ट्रेड युनियन तथा सङ्घहरू आपसमा सहमति गरी सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने छन् । (ग) कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) कर्मचारीको हक, हतिको संरक्षण एवं सम्वर्धन गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्ने, । (ख) विभिन्न किसिमका भेला, तालीम, प्रशिक्षण, गोष्ठी लगायतका रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, । (ग) महासङ्घ गठन गर्ने, त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ वा महासङ्घको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने । (५) स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धति कानूनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लनि सक्नेछ । (६) राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका तोकिएका पदाधिकारीबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकूल स्थानमा सरुवाको माग भएमा अख्तियारवालाले सो अनुकूल हुने गरी सरुवा गर्न व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (७) राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका केन्द्रीय पदाधिकारी र कार्यकारी सदस्यहरूलाई युनियन सम्बन्धी स्वदेशी तथा वैदेशिक सेमिनार, गोष्ठी, अधिवेशन, सङ्गठन सम्बन्धी कार्य लगायतका कार्यक्रममा भाग लनिको लागि निर्धारित सेवाको काममा बाधा नपर्ने तथा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी एक वर्षमा तीस दिनसम्मको काजको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (८) ट्रेड युनियनको दर्ता कर्मचारीको तहगत रूपमा हुने छैन ।